Tình tiết bổ sung

Hợp đồng đã được thực hiện. Hai bên đã có biên bản bàn giao mặt bằng vào ngày 25/12/X-6. Sau khi nhận mặt bằng, Công ty BK đã tiến hành sửa sang lại nhà đi thuê, thay đổi diện mạo ngôi nhà nhưng không làm ảnh hưởng đến cấu trúc.

Kể từ ngày 25/12/X-6 cho đến tháng 2/X-3 Công ty BK đã thanh toán được 550 triệu tiền thuê. Sang tháng 3/X-3, do biến động về giá, Công ty SH đề nghị Công ty BK bàn bạc lại về giá cho thuê là 300 triệu đồng/tháng nhưng Công ty BK không đồng ý và từ đó cũng ngừng việc thanh toán tiền thuê.

Công ty SH muốn Luật sư cho biết liệu họ có thể đòi lại tài sản cho thuê hay không?

Câu hỏi 3 *(1,5 điểm): Việc từ chối thương lượng lại giá thuê có là căn cứ để Công ty SH được lấy lại mặt bằng cho thuê hay không?*

Câu hỏi 4 *(1,5 điểm): Tư vấn cho Công ty SH để có thể lấy lại mặt bằng cho thuê*

Tình tiết bổ sung

Công ty SH đã nhiều lần gửi văn bản đề nghị Công ty BK thanh toán nợ và giao trả mặt bằng nhưng Công ty BK vẫn dây dưa, kéo dài không chịu thực hiện việc thanh toán nợ và giao trả mặt bằng.

Đầu năm X, Công ty SH đề nghị Công ty BK tiến hành thanh lý hợp đồng nhưng các bên có bất đồng về hướng giải quyết nợ tiền thuê và trị giá tài sản của Công ty BK đầu tư trên mặt bằng thuê nên việc thanh lý hợp đồng vẫn không được triển khai.

Theo tính toán của Công ty SH thì số nợ lên đến 1,3 tỷ đồng nhưng Công ty BK không đồng ý với số tiền trên vì cho rằng họ phải được cấn trừ số tiền là giá trị mà Công ty BK đã bỏ ra để đầu tư trên mặt bằng thuê. Cụ thể các chi phí cấn trừ gồm việc sơn bả ma tít toàn bộ ngôi nhà, lát gạch hoa cương phần tiền sảnh, ốp gỗ gian chính, thay toàn bộ hệ thống cửa Euro Window. Tổng giá trị lên đến 300 triệu đồng.

Câu hỏi 5 *(1.5 điểm): Theo bạn, Công ty SH có phải chịu những chi phí đó không? Phân tích cho khách hàng nguyên nhân của việc bất đồng này?*

Tình tiết bổ sung

Cuối năm X, Công ty SH dự định kiện Công ty BK ra Tòa án với các yêu cầu:

- Tiền thuê còn nợ: 1,3 tỷ;
- Lãi suất chậm thanh toán: 200 triệu;
- Phí tư vấn: 5 triệu;
- Thiệt hại trong thời gian tranh chấp làm cho Công ty SH không lấy lại được mặt bằng để cho đơn vị khác thuê: 50 triệu đồng.

Câu hỏi 6 *(1,5 điểm): Đánh giá khả năng được Tòa án chấp nhận đối với các yêu cầu nói trên của khách hàng*

Câu hỏi 7 *(1 điểm): Luật sư tư vấn cho khách hàng khởi kiện đến tòa án nào? Tại sao?*

ĐỀ 18:

Tóm tắt nội dung hồ sơ:

- Cty TNHH Song Hà (SH):

trụ sở: P15, Q11; đại diện pháp luật: ông Đào Văn Thanh - Giám đốc

- Cty TNHH TMDVVH BK (BK)

trụ sở: P13, QTân Bình; đại diện pháp luật: bà Lệ Thuỷ - Giám đốc

- Ngày 23/12/2005, Cty BK và Cty SH ký Hợp đồng thuê mặt bằng số: 62/HĐ

+ S: 462 m2
+ Time: 5 năm kể từ ngày bàn giao
+ Giá thuê: 200 triệu đồng /tháng
+ Bên thuê được phép sửa chữa nhỏ không làm thay đổi cấu trúc nhà cho thuê
+ Nếu chậm thanh toán tiền thuê phải chịu lãi theo ngân hàng nhưng cũng không chậm quá 2tháng, nếu không sẽ thu hồi lại mặt bằng.